

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1003/2539

นาย นเรศน์ ฉัตรเฉลิมชัย
นาง โสพิไล กุลสโมรินทร์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 904, มาตรา 916

ป.วิ.พ. มาตรา 55

จำเลยที่1ได้ทำสัญญาจ้างจำเลยที่2ปลูกบ้านและได้ออกเช็คพิพาททั้งสองฉบับลงวันที่ล่วงหน้านำมอบให้จำเลยที่2เป็นค่าจ้างปลูกบ้านงวดที่4เมื่อจำเลยที่2ได้รับเช็คพิพาทแล้วก็ทิ้งงานไปจำเลยที่1ได้แจ้งให้โจทก์ซึ่งเป็นผู้แนะนำจำเลยที่2ให้รู้จักกับจำเลยที่1ทราบและให้ช่วยติดตามจำเลยที่2ให้ด้วยดังนั้นการที่โจทก์รับเช็คพิพาทจากจำเลยที่2ซึ่งโจทก์ทราบดีอยู่แล้วว่าเช็คดังกล่าวเป็นเช็คที่จำเลยที่1จ่ายให้จำเลยที่2เป็นค่าจ้างสร้างบ้านงวดที่4และจำเลยที่2ได้ทิ้งงานไปไม่สร้างให้เสร็จตามสัญญาจำเลยที่1จึงไม่มีหน้าที่จะต้องชำระตามเช็คพิพาทให้จำเลยที่2การรับโอนเช็คพิพาทของโจทก์จากจำเลยที่2เป็นการรับโอนด้วยคบคิดกันฉ้อฉลโจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องเรียกเงินตามเช็ค

โจทก์ฟ้อง ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองชำระเงินตามเช็คทั้งสองฉบับรวมเงินทั้งสิ้น 267,968 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีในต้นเงิน 250,000 บาท

จำเลยที่ 1 ให้การว่า จำเลยที่ 2 โอนเช็คพิพาทให้โจทก์ด้วยคบคิดกันฉ้อฉล โจทก์ทราบว่าเป็นเช็คทั้งสองฉบับนั้นไม่มีมูลหนี้ต่อกัน โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง

จำเลยที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 250,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2533 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลย ที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ตามที่จำเลยที่ 1 นำสืบว่าจำเลยที่ 1 ส่งจ่ายเช็คเอกสารหมายเลข 2 ให้จำเลยที่ 2 เป็นค่าจ้างงานงวดที่ 3 แต่จำเลยที่ 2 สร้างบ้านไม่แล้วเสร็จจำเลยที่ 1 จึงส่งธนาคารระงับการจ่าย เมื่อโจทก์นำเช็คฉบับดังกล่าวไปเรียกเก็บเงิน ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินในวันที่ 16 ตุลาคม 2533 โจทก์ได้ทวงถามจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ได้แจ้งให้โจทก์ทราบว่าจำเลยที่ 2 สร้างบ้านงวดที่ 3 ไม่เสร็จ จึงระงับการจ่ายเงินต่อมาเมื่อจำเลยที่ 2 สร้างบ้านงวดที่ 3 เสร็จ จำเลยที่ 1 ได้ส่งจ่ายเช็คที่พิพาททั้งสองฉบับให้จำเลยที่ 2 เป็นค่าจ้างสำหรับงานงวดที่ 4 โดยจ่ายล่วงหน้าเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน 2533 เมื่อจำเลยที่ 2 ได้รับเช็คพิพาทไปแล้วก็ทิ้งงานไป จำเลยที่ 1 ได้แจ้งให้โจทก์ทราบและให้ช่วยตามจำเลยที่ 2 ในต้นเดือนพฤศจิกายน 2533 นั้นเอง และได้ส่งอายัดเช็คพิพาท ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่า ขณะโจทก์รับเช็คพิพาทจากจำเลยที่ 2 โจทก์ทราบดีอยู่แล้วว่า เช็คพิพาทเป็นเช็คที่จำเลยที่ 1 จ่ายให้จำเลยที่ 2 เป็นค่าจ้างสร้างบ้านงวดที่ 4 เป็นการล่วงหน้า แต่จำเลยที่ 2

ทั้งงานไปไม่สร้างให้เสร็จตามสัญญาจำเลยที่ 1 จึงไม่มีหน้าที่จะต้องชำระตามเช็ค
พิพาทให้จำเลยที่ 2 การรับโอนเช็คพิพาทของโจทก์จากจำเลยที่ 2 เป็นการรับโอน
ด้วยคบคิดกันฉ้อฉล โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องเรียกเงินตามเช็ค

พิพากษายืน

(สถิตย์ ไพเราะ-ปรีชา เฉลิมวณิชย์-สมคิด ไตรโสรัส)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>